

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Datovou schránkou

Naše zn.: 3998/2024
Datum: 8. 1. 2025

ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Vážení,

dovoluji si Vám tímto oznámit, že zastupuji paní V [redacted] M [redacted]
[redacted] Plnou moc přikládám.

V zastoupení mého klienta Vás tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací.

Váš úřad poskytl informaci o závazném stanovisku k akci Veřejná ČOV Háj ("Veřejná ČOV Háj" na pozemku p.č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, p.p.č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 vk.ú. Loučná pod Klínovcem), viz č.j. MUKK/57569/2024 ze dne 12. 12. 2024: <https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/4081302.pdf>.

V této informaci je uvedeno, že v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 140 A 1/2024-115 ze dne 17.9.2024 byla Vašemu úřadu na výše uvedený záměr podána nová žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování.

Žádám tímto o poskytnutí kopie uvedené nové žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování, popř. jakékoliv jiné žádosti o závazné stanovisko v této věci podané po vydání výše uvedeného rozsudku.

Pokud bylo Vaším úřadem po vydání uvedeného rozsudku již vydáno jakékoliv závazné stanovisko k dané věci, žádám o kopii takového stanoviska.

Požadované informace prosím zašlete do datové schránky advokáta (dc5997f).

Příloha:
Plná moc

Mgr. V [redacted] M [redacted]
na základě plné moci
JUDr. Lukáš Slanina, advokát

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná:

Mgr. V. [redacted] M. [redacted]

zmocňuji tímto JUDr. Lukáše Slaninu, advokáta, ev. č. ČAK 14200, vykonávajícího advokacii jako společník ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 067 17 586, se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, aby mne zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, nahlížel do spisů, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, kdy tato plná moc současně zmocňuje advokáta v plném rozsahu k zastupování ve věcech mimořádných opravných prostředků, kdy tuto plnou moc uděluji i jako zvláštní plnou moc k zastupování, a to vše pouze ve věci:

- Územního plánu a jeho změn města Loučná pod Klínovcem a povolování výstavby čistírny odpadních vod podle změny č. 9 územního plánu a předchozích znění územního plánu

Současně prohlašuji, že se jedná o jedinou procesní plnou moc ve věci. Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Hradci Králové dne 7. 6. 2024



Mgr. V. [redacted] M. [redacted]

Městský úřad Kadaň
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/8/2025/Ka
Č.J.: MUKK/ 1561/2025

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Kášová
TEL.: 474 319 547, 722 952 611
E-MAIL: lenka.kasova@mesto-kadan.cz

Mgr. V. [redacted] M. [redacted]

DATUM: 10.01.2025

Poskytnutí informace – Kopie žádosti o závazné stanovisko na záměr „Veřejná ČOV Háj“

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 25 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou dne 8.1.2025 podala:

Mgr. V. [redacted] M. [redacted]
kterou zastupuje na základě plné moci JUDr. Lukáš Slanina, advokát, vykonávající advokacii jako společník ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČO 06717586, se sídlem Plzeňská 3350/18
15000 Praha
(dále jen „žadatel“)

k záměru :

„Veřejná ČOV Háj“

(dále jen „záměr“) na pozemku p.č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, pozemku parc. č. 1172/99, 1172/144, 1172/143, 1172/100, 1172/18, 1172/23, 1172/6 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, v obci Loučná pod Klínovcem

s d ě l u j e,

tyto informace:

- a) *Žádám o poskytnutí kopie nové žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování na výše uvedený záměr „Veřejná ČOV Háj“, popř. jakékoliv jiné žádosti o závazné stanovisko v této věci podané po vydání rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.:140 A 1/2024-115 ze dne 17.9.2024 – V příloze této informace je poskytnutá kopie žádosti o závazné stanovisko podaná na Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče dne 27.11.2024 (MUKK/55293/2024) včetně plné moci k zastupování.*
- b) *Pokud bylo Vaším úřadem po vydání uvedeného rozsudku již vydáno jakékoliv závazné stanovisko k dané věci, žádám o kopii takového stanoviska – Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče nevydal dosud závazné stanovisko v souvislosti s výše uvedenou žádostí.*

[redacted]
Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-77-

Příloha:

Kopie žádosti o závazné stanovisko podaná dne 27.11.2024 včetně plné moci k zastupování

Obdrží:

JUDr. Lukáš Slanina, IDDS: dc5997f

Kypranuo dne: 13. 1. 2025

Adresa příslušného úřadu

Úřad: Městský úřad Kadaň

Ulice: Mírové náměstí 1

PSČ, obec: 432 01 Kadaň

V Prachaticích dne 27.11. 2024

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

dle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

I. Pro vydání (označte)

- ☐ rozhodnutí o umístění stavby
- ☐ rozhodnutí o změně využití území
- ☐ rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- ☐ rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
- ☐ rozhodnutí o ochranném pásmu
- ☐ rozhodnutí o změně v užívání stavby podle § 126 a § 127 SZ
- ☐ rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení podle § 129 SZ (dodatečné povolení stavby)
- ☒ společného povolení podle § 94j
- ☐ územního souhlasu podle § 96 SZ
- ☐ společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a SZ
- ☐ povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas §15 odst. 2 SZ

II. Žadatel – dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma:

Veřejná ČOV Háj s.r.o.

Datum narození / identifikační číslo:

172 24 365

Místo trvalého pobytu / adresa sídla:

Háj 104 , 431 91 Loučná pod Klínovcem

Adresa pro doručování:

Telefonní kontakt, e-mailová adresa:

Žadatel je zastoupen: (vyplní se v případě potřeby)

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma:
VEMTO CZ s.r.o. , IČ 632 50 781

Místo trvalého pobytu / adresa sídla:
Žižkova 172, 383 01 Prachatice

Adresa pro doručování:
Karla Boromejského 427, 397 01 Písek

Telefonní kontakt, e-mail:

Údaje obsažené v bodě II. jsou z důvodu podání žádosti více žadateli připojeny v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

III. Pozemky nebo stavby dotčené záměrem dle údajů katastru nemovitostí

katastrální území	parcelní číslo	druh pozemku podle KN	výměra

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v tabulce v samostatné příloze.

☒ ano ☐ ne viz Technická zpráva

IV. Název, druh, účel a popis záměru, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o veřejně prospěšnou stavu veřejné čistírky odpadních vod
Projektovaný stav předpokládá výstavbu nové biologické čistírny ve dvoulinkovém uspořádání s projektovanou cílovou kapacitou 9900 EO. Tento projekt řeší výstavbu I. etapy s projektovanou kapacitou pro 4000 EO.

Předmětem projektové dokumentace jsou tyto stavební objekty.

D.1 **OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB**

SO 308 - ÚPRAVNA VODY

SO 314 - ČOV

D.2 **OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**

SO 207.2 - MANIPULAČNÍ PLOCHY V AREÁLU ČOV

D.3 **VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY**

D.3.1 - **ODVODNĚNÍ, RETENČNÍ NÁDRŽE**

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 302 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO 303 - RETENČNÍ NÁDRŽ

D.3.2 - **VODOVOD**

SO 306 - PŘIVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD, STUDNIČNÍ VODOVOD

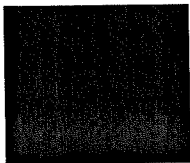
SO 310 - VRTANÉ STUDNY

D.4 **ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY**

SO 402 - VEDENÍ NN

SO 403 - SDĚLOVACÍ KABEL CETIN

podpis žadatele



SE POUŽÍ KOC

Přílohy k žádosti:

- ☒ Plná moc v případě, je-li žadatel v řízení zastoupen zmocněncem
- ☒ Projektová dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Plná moc k zastupování před úřady

Veřejná ČOV Háj s.r.o.

Háj 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem IČ: 172 24 365, zastoupená jednatelem Petrem Filipčíkem

(dále jen zmocnitel)

zmocňuje tímto

VEMTO CZ s.r.o., Žižkova 172, 383 01 Prachatice, IČ: 632 50 781, zastoupená Ing. Petrem Mádlm

(dále jen zmocněnec)

K tomu, aby nás zastupovala ve všech úkonech, týkajících se vyřízení **Společného povolení ke stavbě „Veřejná ČOV na parc.č.1172/6, 1172/18 a 1172/100, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem“** a vyřízení všech podkladů potřebných k návrhu od dotčených organizací a orgánů státní správy.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem úkonům obstarávání podkladů:

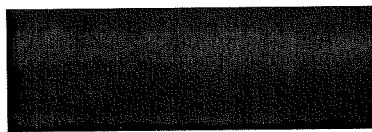
- Činil veškeré právní úkony, včetně těch, k nimž je zapotřebí písemná forma
- Jednal před státními orgány, organizacemi a úřady
- Zastupoval stavebníka v plném rozsahu jeho práv v jednání se všemi fyzickými a právnickými osobami
- Činil všechny podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím
- Přijímal osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací
- Přijímal všechny poštovní zásilky, a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta způsobem, který o sám uzná za vhodný uplatňoval a hájil práva a nároky stavebníka

Současně zmocnitel prohlašuje, že k výše uvedeným úkonům nezmocnil k zastupování jiného zástupce, a to ani částečně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2025. Její výpověď může být dána pouze písemnou formou. Právní vztahy vyplývající z této plné moci se dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

V Hájí

19.4.2024



Petr Filipčík
jednatel společnosti

Zmocnění k zastupování přijímám

V Prachaticích

20.4.2024



Ing. Petr Mádl
jednatel společnosti